

Số: 42/QCĐG –DA

Long An, ngày 21 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 26/06/2024;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 26/2025/HĐDV-ĐGTS ký ngày 28/02/2025 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung (lần 1) ký ngày 21/03/2025 giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á ban hành Quy chế cuộc đấu giá với các quy định như sau:

PHẦN I

Thông Tin Về Tài Sản

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá

- Tên người có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.
- Địa chỉ: Số 315, Quốc lộ 1A, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản

- Tên tổ chức hành nghề đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.
- Địa chỉ: Số 165 QL 1A, Phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An.
- Chi nhánh Tiền Giang: Số 496/5 ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

3.1 Tài sản đấu giá:

Cho thuê Quyền khai thác bãi giữ xe hai bánh để cung cấp dịch vụ, tại tầng hầm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang (số 315 ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Diện tích 1.500 m², thời gian cho thuê 24 tháng. Phạm vi kinh doanh, sử dụng: Cung cấp dịch vụ giữ xe hai bánh. Giá khởi điểm cho thuê 179.000.000 đồng/tháng.

3.2. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm (24 tháng): 4.296.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác có liên quan (điện, nước...)

4. Hồ sơ pháp lý của tài sản

- Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá tài sản;
- Biên bản thương thảo hợp đồng;

- Thông báo số 82/TB-BVĐKTG ngày 21/01/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang về việc thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;
- Thông báo số 140/TB-BVĐKTG ngày 19/02/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang về việc kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;
- Quyết định số 230/QĐ-BVĐKTG ngày 21/3/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá lại lần 2.

PHẦN II

Kế Hoạch Tổ Chức Đấu Giá

- 1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá**
 - Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/04/2025.
- 2. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng tài sản đấu giá**
 - Từ 08 giờ 00 phút ngày 02/04/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/04/2025.
 - Địa điểm: Liên hệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang; Địa chỉ: Số 315, Quốc lộ 1A, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để được hướng dẫn xem tài sản (Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á và Chi nhánh Tiền Giang để lấy giấy giới thiệu).
- 3. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá**
 - Từ 08 giờ 00 phút ngày 24/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/04/2025.
 - ❖ **Lưu ý:** Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “**Phát Sinh Có**” trong tài khoản Ngân hàng của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á đến 16 giờ 30 phút ngày 09/04/2025.
- 4. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá**
 - Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 14/04/2025.
 - Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á – Chi nhánh Tiền Giang; Địa chỉ: Số 496/5 ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- 5. Địa chỉ bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá**
 - Liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á; Địa chỉ: Số 165 QL 1A, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An.
 - Liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á- Chi nhánh Tiền Giang; Địa chỉ: Số 496/5 ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
 - Điện thoại: 0937 27 00 79 – 0932 495 146.

PHẦN III

Đăng Ký Tham Gia Đấu Giá

- 1. Điều kiện, cách thức đăng ký và hồ sơ tham gia đấu giá**
 - a. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:**
 - Tổ chức, cá nhân (hộ kinh doanh) đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân (hộ kinh doanh) đăng ký tham gia đấu giá không thuộc những trường hợp quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 và khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024.

❖ Các trường hợp không được tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024) bao gồm:

- Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

❖ Các trường hợp không được tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024) bao gồm:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản uỷ quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

- Các điều kiện khác kèm theo:

+ Tổ chức, cá nhân (hộ kinh doanh) có giấy phép kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực giữ xe còn hoạt động.

+ Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong việc tổ chức giữ xe (kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá trở về trước) chứng minh bằng hợp đồng đã thực hiện;

+ Có ít nhất 01 hợp đồng thuê bãi giữ xe với tổng giá thuê của các hợp đồng phải tương đương với giá khởi điểm từ 12 tháng trở lên của tài sản đưa ra đấu giá;

+ Trang thiết bị, công cụ: Có hệ thống kiểm tra, giữ xe bằng thẻ từ, công cụ thiết bị phòng cháy chữa cháy (bình chữa cháy) tại chỗ;

+ Năng lực tài chính: Có báo cáo tài chính của năm gần nhất hoặc giấy nộp thuế của 03 tháng gần nhất, có vốn điều lệ ghi trong giấy phép đăng ký kinh doanh ít nhất 500 triệu đồng;

+ Nhân sự: Đảm bảo nguồn nhân sự có lý lịch rõ ràng có hợp đồng lao động, đủ năng lực hành vi dân sự. Nhân viên giữ xe phải có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

b. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh và đóng dấu của tổ chức theo quy định, người đại diện theo pháp luật có thể trực tiếp nộp đơn và hồ sơ đăng ký hoặc phân công người của tổ chức đến nộp. Người được phân công phải có giấy tờ chứng minh được mình là người được tổ chức phân công, được giới thiệu đến nộp hồ sơ.

- Hồ sơ nộp gồm:

- + 01 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (bản chính theo mẫu);
- + 02 Bản sao có chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh;
- + 02 Bản sao có chứng thực hợp đồng đã thực hiện;
- + 02 Bản sao có chứng thực giấy CCCD của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc chủ hộ kinh doanh, người đi nộp thay (nếu có);
- + 02 Bản sao có chứng thực báo cáo tài chính của năm gần nhất hoặc giấy nộp thuế của 03 tháng gần nhất;
- + 02 Bản hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm, trang thiết bị, công cụ và nhân sự (hoặc giấy cam kết sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trang thiết bị, công cụ và nhân sự khi trúng đấu giá);
- + 02 Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy còn hiệu lực;
- + 02 Bản cam kết đảm bảo giữ xe 24/24 giờ, thực hiện hệ thống giữ xe thông minh và thực hiện thu tiền giữ xe đúng theo quy định.

(***Lưu ý:** Các loại giấy tờ cung cấp là bản sao có chứng thực không quá 01 tháng).

c. Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá đấu giá liên hệ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á; địa chỉ: Số 165 QL 1A, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An và Chi nhánh Tiền Giang; địa chỉ: Số 496/5 ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và xem các quy định liên quan đến việc đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ mời tham gia đấu giá điền các thông tin vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá, đóng tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

2. Thủ tục tham gia đấu giá

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính giấy CCCD, giấy nộp tiền đặt trước bản chính hoặc bản photo nộp lại cho Doanh nghiệp. Người tham gia đấu giá phải trực tiếp tham gia phiên đấu giá tài sản, nếu không trực tiếp tham gia thì phải có giấy ủy quyền cử người đại diện hợp pháp của mình thay thế.

3. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước tham gia đấu

a. Người tham gia đấu giá phải đóng tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, cụ thể là:

- Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: **200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).**

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: **850.000.000 đồng** (*Tám trăm năm mươi triệu đồng*).

b. Phương thức nộp tiền: Nộp tiền bằng chuyển khoản vào **TK Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á. Số tài khoản: 0701 0493 0075 tại Ngân hàng Sacombank – CN Long An**. Phí ngân hàng chuyển tiền, nhận lại tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu.

c. **Nội dung nộp:** <Họ tên tổ chức, cá nhân> nộp tiền đặt trước đấu giá Bãi giữ xe 02 bánh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang.

* **Lưu ý:** Người tham gia đấu giá không gộp phiếu chuyển tiền chung với người tham gia đấu giá khác, không nộp thay cho người cùng tham gia đấu giá tài sản đó, phiếu nộp tiền sai quy định nếu bị phát hiện coi như không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

4. Xử lý tiền đặt trước, điều chỉnh thông tin người đăng ký

a. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

b. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc, tiền ký quỹ để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c. Trong trường hợp người tham gia đấu giá không mua được tài sản đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời hạn là 03 ngày làm việc sau khi kết thúc cuộc đấu giá và không tính lãi suất (Nếu không vi phạm quy chế cuộc đấu giá).

d. Điều chỉnh tên, thông tin người tham gia đấu giá: Mọi sự điều chỉnh tên, thông tin người tham gia đấu giá chỉ được xem xét giải quyết trong thời gian đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc.

5. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b. Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

c. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

d. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

e. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

Tiền đặt trước của người tham đấu giá bị mất quy định trong các trường hợp trên thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

6. Nội quy phòng đấu giá

a. Người đăng ký tham gia mua tài sản đấu giá phải có mặt đúng giờ, mọi trường hợp đến muộn sau khi đấu giá viên kết thúc việc điểm danh sẽ không được tham gia phiên đấu giá và coi như tự ý từ bỏ.

b. Chỉ cho phép 01 (một) người trực tiếp đăng ký đấu giá hay 01 (một) người được uỷ quyền đấu giá vào phòng đấu giá. Trường hợp có sự thay đổi người được uỷ quyền tham gia đấu giá phải thông báo ngay cho Đấu giá viên biết để điều chỉnh trước khi phiên đấu giá diễn ra.

c. Người tham gia đấu giá phải giữ gìn trật tự, không gây ồn ào, không sử dụng điện thoại gây mất trật tự, không được tự ý rời khỏi phòng khi đang tổ chức đấu giá, không được trao đổi với người tham gia đấu giá khác, nếu phát hiện các hành vi gian dối hoặc vi phạm sẽ bị Đấu giá viên xử lý theo quy định.

d. Không sử dụng bia, rượu và các chất kích thích trong thời gian diễn ra phiên đấu giá. Những người có mùi bia rượu, sử dụng ma túy, các chất kích thích khác, đang ở trạng thái say xỉn, không làm chủ được hành động của mình không được vào phòng đấu giá và không được tham gia đấu giá.

e. Người tham gia đấu giá, khách mời không được quay phim, chụp hình, ghi âm trong phòng tổ chức đấu giá.

f. Các quy định, trình tự, thủ tục và các vấn đề khác liên quan đến từng phiên đấu giá áp dụng theo quy chế từng cuộc đấu giá tài sản cụ thể và các văn bản pháp luật quy định.

7. Một số điều cần lưu ý

a. Trong thời gian tổ chức việc đấu giá, nếu người có tài sản đấu giá hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền có văn bản yêu cầu dừng cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật thì Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á sẽ hoàn trả tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ lại cho người đăng ký tham gia đấu giá và không tính lãi suất của khoản tiền đó.

b. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm xem xét kỹ về tài sản đấu giá, hồ sơ pháp lý của tài sản, quy chế cuộc đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á trước thời điểm diễn ra cuộc đấu giá để được giải đáp. Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến cuộc đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định trong hồ sơ cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến cuộc đấu giá không quá 15 phút.

PHẦN IV

Thực Hiện Đấu Giá

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- **Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá (Không hạn chế số vòng đấu).
- **Phương thức đấu giá:** Phương thức trả giá lên.

3. Bước giá và giá trả:

Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá: **1.000.000 đồng/tháng**. Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm/tháng + Bước giá x N (N là số tự nhiên bắt đầu từ 1,2,3...).

4. Cách thức trả giá

- Vòng 1: Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình (Giá trả = Giá khởi điểm/tháng + tối thiểu 01 bước giá). Hết thời gian ghi phiếu (*thời gian ghi phiếu tối đa là 5 phút*), người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Từ vòng 2 trở đi: Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá trước đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề. Giá trả từ vòng 2 trở đi phải bằng (Giá trả = Giá cao nhất ở vòng đấu giá trước liền kề + tối thiểu 01 bước giá). Từ vòng 02 trở đi người tham gia đấu giá nếu không muốn tham gia đấu giá

tiếp có quyền xin rút (*Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá, nội dung “Giá trả: Xin không tham gia trả giá hoặc Xin rút”*).

❖ **Lưu ý:**

- **Phiếu trả giá hợp lệ:** Phiếu trả giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á phát hành in sẵn (theo mẫu), phiếu trả giá phải được ghi đầy đủ rõ ràng các thông tin có giá trả phải hợp lệ theo quy định, ký tên và ghi rõ họ tên trong tờ phiếu trả giá, số tiền ghi bằng số và bằng chữ phải khớp nhau (Trường hợp không khớp nhau thì lấy số tiền ghi bằng chữ), phiếu nộp đúng thời gian quy định.

- **Phiếu trả giá không hợp lệ:**

+ Phiếu trả giá không phải do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á phát hành in sẵn (theo mẫu), phiếu trả giá không được ghi đầy đủ rõ ràng các thông tin có giá trả không hợp lệ theo quy định, số tiền ghi bằng số và bằng chữ không rõ ràng không có ý nghĩa, không ký tên và ghi rõ họ tên trong tờ phiếu trả giá, phiếu nộp sau thời gian quy định.

+ Phiếu trả giá không hợp lệ thì không được xét kết quả trả giá. Người ghi phiếu không hợp lệ xem như vi phạm Quy chế cuộc đấu giá và không được tiếp tục tham gia đấu giá.

5. Công bố người trúng đấu giá

- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá. Giá trúng đấu giá (24 tháng) = Giá trúng đấu giá/tháng x 24 tháng.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó trả có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

6. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận và từ chối kết quả trúng đấu giá

a. Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

b. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

7. Truất quyền tham gia đấu giá

Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có các hành vi sau:

- a. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia dự phiên đấu giá;
- b. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đùm giã, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- c. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- d. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- e. Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- f. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- g. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- h. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- i. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

PHẦN V

Những Quy Định Đối Với Người Trúng Đấu Giá

1. Việc ký hợp đồng:

- Hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh được ký kết giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang với người trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá;

- Sau thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá nếu người trúng đấu giá không đến Bệnh viện để thương thảo và ký hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh xem như người trúng đấu giá từ chối quyền trúng đấu giá, vi phạm việc giao kết hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh nên sẽ không được nhận lại tiền đặt trước.

2. Nội dung người trúng đấu giá thực hiện:

- Trường hợp tiền đặt trước nhiều hơn hoặc bằng 02 tháng tiền thuê tài sản theo kết quả trúng đấu giá thì Bệnh viện giữ toàn bộ số tiền đặt trước này làm tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng;

- Trường hợp tiền đặt trước ít hơn 02 tháng tiền thuê tài sản theo kết quả trúng đấu giá thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp thêm một khoản tiền ký quỹ cộng với khoản tiền đặt trước sao cho đủ 02 tháng tiền thuê tài sản theo kết quả trúng đấu giá. Số tiền này được Bệnh viện thu giữ suốt quá trình thực hiện hợp đồng (số tiền này là tiền ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng thuê tài sản đấu giá). Nếu hết thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng thì xem

như người trúng đấu giá từ chối quyền trúng đấu giá, vi phạm việc giao kết hợp đồng nên sẽ không được nhận lại tiền đặt trước;

- Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng mà bên thuê tài sản không vi phạm các quy định trong hợp đồng thì số tiền ký quỹ được bên có tài sản trả lại sau khi thanh lý hợp đồng;

- Không được chuyển nhượng hợp đồng này cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bệnh viện;

- Điều khoản cấm chuyển nhượng hợp đồng:

- + Người trúng đấu giá cam kết không chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ trong hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bệnh viện;

- + Việc vi phạm điều khoản này sẽ dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng và yêu cầu người trúng đấu giá bồi thường mọi thiệt hại phát sinh (nếu có);

- Trường hợp nhân viên giữ xe có nhu cầu đi vệ sinh có thể sử dụng nhà vệ sinh công cộng của Bệnh viện tại tầng 1. Nghiêm cấm việc người trúng đấu giá để nhân viên giữ xe phóng uế tại bãi xe. Bệnh viện khuyến khích người trúng đấu giá tự trang bị, lắp đặt nhà vệ sinh di động tại bãi xe nhưng phải có thống nhất bằng văn bản từ Bệnh viện; người trúng đấu giá tự bỏ kinh phí đầu tư, sử dụng nhà vệ sinh di động này;

- Sử dụng bãi giữ xe hai bánh của Bệnh viện đúng mục đích sử dụng, đúng vị trí, diện tích và quy hoạch của Bệnh viện. Không được tự ý thay đổi hiện trạng bãi xe, trường hợp cần lắp đặt thêm thiết bị hoặc sửa chữa phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản từ Bệnh viện;

- Thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Bệnh viện;

- Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của nhà nước;

- Hàng tháng sau khi có giấy thông báo tiền điện của Bệnh viện, người trúng đấu giá đóng tiền điện đã sử dụng bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện hoặc chuyển khoản;

- Có sơ đồ bố trí bãi giữ xe khu vực để xe và lưu thông.

- Phải sử dụng hệ thống giữ xe thông minh (thẻ từ).

- Phải niêm yết công khai nội quy, giá các dịch vụ tại bãi đỗ xe.

- Giá giữ xe: Cam kết thực hiện thu phí giữ xe theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang áp dụng theo cơ sở y tế, phải cài tự động giá giữ xe vào hệ thống giữ xe thông minh (thẻ từ) cụ thể như sau:

TT	Thời gian	Mức giá trông giữ xe (đồng/chiếc/lượt)	
		Xe đạp (kể cả xe đạp điện)	Xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh
1	Ban ngày (từ 6 giờ đến 18 giờ)	1.000	2.000
2	Ban đêm (từ sau 18 giờ hôm trước đến trước 6 giờ sáng hôm sau)	1.000	3.000

TT	Thời gian	Mức giá trông giữ xe (đồng/chiếc/lượt)	
		Xe đạp (kể cả xe đạp điện)	Xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh
3	Cả ngày và đêm	2.000	4.000
4	Giữ xe tháng	30.000	75.000

Mức giá trông giữ xe nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định.

(Lưu ý: Nón bảo hiểm và tài sản người gửi xe tự quản lý)

- Trong thời gian thực hiện hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định giá giữ xe mới thì Bệnh viện điều chỉnh lại giá thuê bãi giữ xe hai bánh với người thuê theo tỷ lệ mức tăng, giảm giá giữ xe của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

- Phải thực hiện thu tiền giữ xe đúng theo quy định.
- Tổ chức quản lý hoạt động điểm giữ xe phải đảm bảo:
+ Nhân sự: Bên trúng đấu giá tự điều phối để đảm bảo hoạt động giữ xe tốt và an toàn.

+ Bố trí sắp xếp ca làm việc.
+ Kế hoạch phân công công việc.
+ Đảm bảo an ninh trật tự.
+ Đảm bảo vệ sinh trong khu vực giữ xe, vệ sinh hàng ngày và khi có phát sinh dơ.
- Có Bảng nội quy và Bảng niêm yết giá tại điểm giữ xe (01 bảng niêm yết đặt tại lối vào, 01 bảng niêm yết đặt tại lối ra). Bảng niêm yết giá phải có hình thức, cỡ chữ to...dễ đọc, đặt tại vị trí dễ quan sát cho người gửi xe;

- Trang bị bàn ghế, các thiết bị cần thiết phục vụ việc giữ xe, lắp đặt các thanh chắn lối vào, lối ra đảm bảo cho bãi xe gọn gàng và có tính thẩm mỹ;

- Có phương tiện phòng cháy chữa cháy điểm giữ xe;
- Điều khoản về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, giải quyết tranh chấp với Người gửi xe:

+ Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo quản tài sản của người gửi xe trong bãi xe mà mình quản lý, bao gồm việc bảo vệ xe khỏi mất mát, hư hỏng hoặc các sự cố ngoài ý muốn.

+ Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp, bồi thường toàn bộ thiệt hại về tài sản của Người gửi xe trong mọi trường hợp mất mát, hư hỏng, hoặc sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong khu vực bãi xe do Người trúng đấu giá quản lý.

+ Bệnh viện không có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Người gửi xe nếu tài sản bị mất mát, hư hỏng hoặc xảy ra sự cố trong khu vực bãi xe do Người trúng đấu giá quản lý.

+ Bệnh viện không có nghĩa vụ giải quyết tranh chấp giữa Người gửi xe và Người trúng đấu giá, mà quyền và nghĩa vụ bồi thường, giải quyết tranh chấp chỉ thuộc về Người trúng đấu giá.

- Trang phục, tinh thần, thái độ phục vụ: cam kết tất cả nhân viên giữ xe phải mặc đồng phục, đeo băng tên, tác phong, xưng hô đúng mực, tuân theo các nội quy, quy định

của Bệnh viện. Lịch sự, tôn trọng người gửi xe, phục vụ tận tình, chu đáo, ưu tiên phục vụ người lớn tuổi,...tóc nhân viên phải gọn gàng, không có hình xăm;

- Trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện đúng nội dung hợp đồng:
- + Lần 01: Bệnh viện lập biên bản nhắc nhở.
- + Lần 02: Bệnh viện lập biên bản phạt và phải nộp tiền phạt cho Bệnh viện (số tiền phạt là 5.000.000 đồng).

- + Lần 03: Bệnh viện lập biên bản chấm dứt hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh và người trúng đấu giá không được nhận lại tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng, đồng thời không được tham gia đấu giá thuê bãi giữ xe hai bánh của Bệnh viện trong lần kế tiếp.

- Bệnh viện có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh trước thời hạn với người trúng đấu giá một trong các trường hợp sau:

- + Nộp tiền thuê bãi giữ xe hai bánh hàng tháng trễ hạn quá 15 ngày.
- + Không đảm bảo giữ xe 24/24 giờ.
- + Thu giá giữ xe cao hơn mức giá được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định.
- + Không thực hiện hệ thống giữ xe thông minh (thẻ từ).
- Người trúng đấu giá bị chấm dứt Hợp đồng thuê bãi giữ xe hai bánh trước hạn không được tham gia đấu giá thuê bãi giữ xe hai bánh lần liên kế và không được nhận lại tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng.

PHẦN VI

Phạm Vi Áp Dụng

1. Quy chế cuộc đấu giá này áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 26/2025/HĐDV-ĐGTS ký ngày 28/02/2025 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung (lần 1) ký ngày 21/03/2025 giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.

2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế cuộc đấu giá này các bên tham gia tuân thủ theo các quy định trong Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 và các quy định của pháp luật khác có liên quan.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Vũ